

आर्थिक_कार्यवधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_ऐन_२०७६

English title: Economic Procedure and Financial Accountability Act, 2019

आर्थिक कार्यवधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति २०७६ । ०६ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आर्थिक कार्यवधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १० । आर्थिक कार्यवधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सङ्घीय सञ्चति कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, नकिसा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतविदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थिति गरी सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जमिमेवार, पारदर्शी, नतजिमूलक तथा उत्तरदायी बनाउन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यवधि नियमिति तथा व्यवस्थिति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक कार्यवधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अन्तमि लेखापरीक्षण" भन्नाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट संविधानको धारा २४१ बमोजमि हुने लेखापरीक्षण समझनु पर्छ । (ख) "अनुदान सङ्केत" भन्नाले संविधानिक निकाय, मन्त्रालय वा सो सरहको क्षेत्राधिकार भएको सचिवालय तथा आयोगको कार्य प्रकृति सङ्गठन समेत छुट्टि गरी दिएको सङ्केत समझनु पर्छ । (ग) "असुल उपर गर्नु पर्ने रकम" भन्नाले लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलति कानून बमोजमि भुक्तानी दनि नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल उपर गर्नु पर्ने भनी ठहर्याएको बेरुजु रकम समझनु पर्छ र सो शब्दले हनिमनि वा मस्यौट गरेको रकम तथा नेपाल सरकारलाई तरिनु बुझाउनु पर्ने अन्य कुनै रकमलाई समेत जनाउँछ । (घ) "आन्तरिक लेखापरीक्षण" भन्नाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धति कार्यालयको उद्देश्य अनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धति कानून, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसँग सम्बन्धति कागजात एवं प्रक्रियाको जाँच, परीक्षण, विश्लेषणका साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गरी प्रतविदन गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (ङ) "आर्थिक वर्ष" भन्नाले प्रत्येक वर्षको साउन महिनाको एक गतेदेखि अर्को वर्षको असार महिनाको मसान्तसम्मको बाह्र महिनाको अवधि समझनु पर्छ । (च) "एक तह माथिको अधिकारी" भन्नाले कार्यालय प्रमुखको हकमा सम्बन्धति विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धति मन्त्रालय, सचिवालय तथा आयोगको सचिव, सचिवको हकमा सम्बन्धति विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री र संविधानिक अङ्ग तथा निकायको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धति संविधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख समझनु पर्छ ।

(छ) "कार्यालय" भन्नाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद सचिवालय, संविधानिक निकाय, आयोग, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय समझनु पर्छ । (ज) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख भई कामकाज गर्न तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिसमझनु पर्छ । (झ) "कारोबार" भन्नाले सरकारी चल अचल, नगदी तथा जिन्सी धनमाल जिम्मा लाई प्रचलति कानून बमोजमि निर्धारति काममा गरिने खर्च वा दाखलि सम्बन्धी सम्पूर्ण काम समझनु पर्छ र सो शब्दले वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व सङ्कलन र दाखलि गर्ने, अनुदान तथा ऋण प्राप्त गर्ने, खर्च गर्ने तथा धरोटी, कार्य सञ्चालन कोष लगायत अन्य कोष समेतसँग सम्बन्धति सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ१) "केन्द्रीय निकाय" भन्नाले संविधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय र नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरको कार्य सञ्चालन गर्ने निकाय समझनु पर्छ । (ज) "कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय" भन्नाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहत रहने गरी स्थापना भएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समझनु पर्छ । (ट) "जमिमेवार व्यक्ती" भन्नाले लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्राप्त अख्तियारी बमोजमि वा यस ऐन बमोजमि निर्धारति कार्य सञ्चालन गर्ने, जिम्मा लनि, खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतविदन गर्ने, आन्तरिक वा अन्तमि लेखापरीक्षण गराई बेरुजु फस्यौट गर्ने गराउने, सरकारी नगदी जिन्सी असुल उपर गर्ने गराउने तथा दाखलि गर्ने वा गराउने कर्तव्य भएको व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले सरकारी कामको लागि सरकारी नगदी वा जिन्सी लाई वा नलाई सो काम फस्यौट गर्ने जमिमेवारी भएको गैर सरकारी व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "तालुक कार्यालय" भन्नाले सम्बन्धति कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको कार्यालय समझनु पर्छ । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । (ढ) "प्रदेश सञ्चति कोष" भन्नाले संविधानको धारा २०४ बमोजमिको प्रदेश सञ्चति कोष समझनु पर्छ । (ण) "प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय" भन्नाले प्रदेश सञ्चति कोषको सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न निर्देशन दनि, प्रदेश लेखा तयार गर्ने वा गराउने, प्रदेश मातहतका कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने वा गराउने तथा प्रदेशको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक

कार्यालय र महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्न तोकिएको कार्यालय सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ण१) "बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकाय" भन्नाले कार्यालय बाहेक प्रचलित कानून बमोजमि गठन भएको नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने वा प्रचलित कानून बमोजमि तोकिएको जमिमेवारी पूरा गर्न स्थापना भएको आयोग, परिषद्, प्राधिकरण, बोर्ड, कोष, समिति वा यसै प्रकृतिको सार्वजनिक निकाय सम्झनु पर्छ ।

(त) "बेरुजु" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनयिमति वा बेमनासबि तरकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहर्याएको कारोबार सम्झनु पर्छ । (थ) "बैङ्क" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबार गर्न तोकिएको वाणिज्य बैङ्कलाई समेत जनाउँछ । (द) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (द१) "मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)" भन्नाले बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सूचना प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ध) "मातहतको कार्यालय" भन्नाले सम्बन्धित कार्यालयको मातहतमा रहेको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (न) "महालेखा नियन्त्रक कार्यालय" भन्नाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सङ्घीय सञ्चालित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, चल, अचल सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राखी प्रतविदन गर्ने, आर्थिक प्रशासन सञ्चालन, निर्देशन, नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने गराउने निकाय सम्झनु पर्छ । (प) "योजना आयोग" भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोग सम्झनु पर्छ । (फ) "लेखा उत्तरदायी अधिकृत" भन्नाले आफ्नो र मातहत कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, वार्षिक बजेट तयार गर्ने र बजेट निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने अधिकार सुम्पने, लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने वा गराउने, विनियोजन, राजस्व, धरौटी र जनिस्ती समेतको आन्तरिक र अन्तमि लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु नियमिति गर्ने वा गराउने, असुल उपर गर्ने, गराउने, मनाहा गर्ने वा गराउने र बजेट तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुरूपको प्रतफिल प्राप्त गर्ने वा गराउने जमिमेवारी रहेको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा कार्यरत सचिव सम्झनु पर्छ । (ब) "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजमि राखिने प्रारम्भिक प्रविष्टि को गोश्वारा भौचर तथा सो आधारमा तयार गरिने अभिलेख, खाता, कतिब आदरि सो कारोबारलाई प्रमाणित वा सम्पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात र सोको आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण तथा प्रतविदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ । (भ) "विनियोजन" भन्नाले विनियोजन ऐन, उधारो खर्च ऐन वा पेश्की खर्च ऐनद्वारा निर्दिष्ट सेवा र कार्यहरूको लागि विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न कार्यालयलाई खर्च गर्न विनियोजन भएको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पूरक विनियोजन ऐन र उधारो खर्च ऐन बमोजमि विनियोजन भएको रकमलाई समेत जनाउँछ । (म) "वित्तीय उत्तरदायित्व" भन्नाले वित्त सम्बन्धी प्रतफिलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न बहन गर्नु पर्ने जमिमेवारी, जवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रतफिलप्रतिको उत्तरदायित्व तथा परपालन सम्झनु पर्छ ।

(य) "वित्तीय विवरण" भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखामान बमोजमि कुनै नश्चित अवधमि भएको कारोबारको समष्टिगत स्थिति दिर्शाउने उद्देश्यले शीर्षक समेत खुल्ने गरी तोकिएको लेखामान बमोजमि तयार गरिएको विवरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कारोबारको स्थिति दिर्शाउने गरी शीर्षकको आधारमा बनाइएको बजेट अनुमान, निकासा, खर्च, आम्दानी, दाखला र बाँकी रकम समेत खुलाइएको प्राप्त र भुक्तानी विवरण तथा तोकिएका अन्य विवरण र सोसँग सम्बन्धित लेखा टपिपणी तथा खुलासालाई समेत जनाउँछ । (र) "सङ्घीय सञ्चालित कोष" भन्नाले संवधानको धारा ११६ बमोजमिको सङ्घीय सञ्चालित कोष सम्झनु पर्छ । (ल) "सचिव" भन्नाले मन्त्रालयको सचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा त्यस्तो संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुख, नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा त्यस्तो सचिवालय तथा आयोगको सचिव र महालेखा नियन्त्रकलाई समेत जनाउँछ । (व) "सम्परीक्षण" भन्नाले आन्तरिक वा अन्तमि लेखापरीक्षण प्रतविदनमा औल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा पेश हुन आएका । स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रिया साथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गरिने पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । फस्यौट तथा लगत कट्टा गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फस्यौटलाई समेत जनाउँछ । (श) "सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद" भन्नाले पारश्रमिक ठेकेको वा नठेकेको भए तापनि कुनै रूपमा नयुक्त हुने वा निर्वाचित हुने वा मनोनयन हुने कानूनी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक काम, कर्तव्य र अधिकार भएको पद सम्झनु पर्छ । (ष) "संवधान" भन्नाले नेपालको संवधान सम्झनु पर्छ । (स) "स्थानीय सञ्चालित कोष" भन्नाले संवधानको धारा २२९ बमोजमिको स्थानीय सञ्चालित कोष सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सङ्घीय सञ्चालित कोषको सञ्चालन र एकीकृत वित्तीय विवरण । ३. सङ्घीय सञ्चालित कोषको सञ्चालन : (१) संवधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सङ्घीय सञ्चालित कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । (२) सङ्घीय सञ्चालित कोषको लेखा अद्यावधिक रूपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार

गर्ने जमिमेवारी महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । (३) सङ्घीय सञ्चति कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालनको लागि महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयले कुनै कार्यालय वा बैङ्कलाई जमिमेवारी तोक्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको जमिमेवारी पालन गर्नु वा गराउनु सम्बन्धति कार्यालय वा बैङ्कको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) सङ्घीय सञ्चति कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशकि रकम अर्थ मन्त्रालयले दायतिव सर्जिना हुँदाका बखत सम्बन्धति कोषमा नकिसा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चति कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयले राख्नेछ ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४ख) यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि उपदफा (४क) बमोजमि बाहेकको अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयले अद्यावधकि गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखरिख्न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्नेछ । (५) सङ्घीय सञ्चति कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४. प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय विवरण : (१) स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, ऋण तथा अनुदान र व्ययको विवरण देखिनी गरी एकीकृत विवरण तयार गरी सम्बन्धति प्रदेश लेखा नयिन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नयिन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) प्रदेश लेखा नयिन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय, ऋण तथा व्ययको विवरण र उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त विवरणको आधारमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको विवरण पठाउँदा महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ । ५. एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने : (१) सङ्घीय सञ्चति कोष, प्रदेश सञ्चति कोष र स्थानीय सञ्चति कोष तथा अन्य सरकारी कोषको वित्तीय विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने जमिमेवारी महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । (२) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामान बमोजमि वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । (३) कोष तथा लेखा नयिन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, ऋण तथा अनुदान र व्यय विवरण तथा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजमि स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नयिन्त्रक कार्यालयमा र महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको विवरण पठाउँदा महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ । (५) महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयले उपदफा (३) र दफा ४ को उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) अर्थ मन्त्रालयले उपदफा (५) बमोजमि प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (७) एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । राजस्व र व्ययको अनुमान । ६. मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने : (१) योजना आयोगले आवधकि योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्रत्येक मन्त्रालयले आवधकि योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्ति खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतजिको खाकाको साथै प्रस्तावति आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानति प्रतडिकाई लागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानति समय तथा सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमकिताकरण गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “प्रस्तावति आयोजना वा कार्यक्रम” भन्नाले सम्भाव्यता अध्ययन तथा वसितृत अध्ययन प्रतविदन तयार भइसकेको वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिनी आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि भएका आयोजना वा कार्यक्रमको विवरण र त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको लागत अनुमानको पुष्ट्याई सहितको क्रियाकलाप समझनु पर्छ । (४) मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७. स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिनी खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरसिकनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको स्रोत अनुमान समितिले आवधकि योजनामा प्रक्षेपति लगानी तथा वित्तीय आवश्यकिताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षकि र चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको

समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगायतका सङ्घीय सञ्चालित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वसतुनष्टि भई स्रोतको अनुमान गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि स्रोतको अनुमान भएपछि चालू वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा दफा १२ बमोजमि सर्जित दायित्व तथा जनाइएको प्रतबिद्धता बमोजमि भुक्तानी हुन बाँकी रकम समेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(७) स्रोत अनुमान समितिले उपदफा (३) र (५) बमोजमि तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतविदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (२) बमोजमिको स्रोत अनुमान समितिको संरचना, अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउने : (१) योजना आयोगले दफा ७ बमोजमिको स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजमिको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन पन्ध्र गतेभित्र मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदा सम्बन्धित निकायले आर्जन गर्न सक्ने राजस्व रकम, आयोजना वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम र प्रस्तावित बजेटको पुष्ट्याईका लागि सम्बन्धित खर्च शीर्षकको लागि तोकिएको खर्च मापदण्ड (नर्मस) को आधारमा आवश्यक सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ९. बजेट प्रस्ताव र छलफल : (१) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दफा ८ बमोजमि प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधीनमा रही मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा आफू र आफ्नो मातहतका कार्यालय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी बजेट सीमा र मार्गदर्शनमा तोकिएको समयभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बजेट प्रस्ताव गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ :- । (क) नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली बमोजमि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्य, सरकारको मौजुदा नीति, कार्यक्रम र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने, । (ख) दफा ६ बमोजमि तयार गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राखी सो बमोजमि कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रम र सो अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू, सोको लागि निर्धारित खर्च मापदण्ड (नर्मस) का आधारमा लाग्ने अनुमानित लागत तथा त्यस्तो लागत व्यहोरिने स्रोत निर्धारण गर्ने, । (ग) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान र त्यसपछि दुई आर्थिक वर्षका लागि सर्जित भएको दायित्व सहितको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने, । (घ) बहुवर्षीय खर्च र विशेष परिस्थितिबाट सर्जित दायित्वमध्ये आगामी वर्षमा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम तथा वित्तित वर्षमा भुक्तानी हुन बाँकी रकमको प्रस्ताव गर्ने, ।

(ङ) आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको लाभ लागत विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने, । (च) आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनाको लागि रकमको प्रस्ताव गर्ने, । (छ) गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको वित्तीय तथा भौतिक प्रगत विवरण समावेश गर्ने । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) योजना आयोगले उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतविदन, वातावरणीय अध्ययन, वसित अध्ययन, नर्मस, ड्राइड्रग तथा डिजाइन सहित आयोजना स्वीकृत सम्बन्धी कागजात, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, खर्च गुर्योजना तथा वार्षिक खर्च योजना तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रतफलको विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा नजिले तोकिएको अधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरी सोको प्रतविदन अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) अर्थ मन्त्रालयले लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा नजिले तोकिएको अधिकारीको उपस्थितिमा उपदफा (३) बमोजमिको प्रतविदनका अतिरिक्त नगद प्रवाह योजना, राजस्व अनुमानको आधार, राजस्व प्राप्त हुने समय, राजस्व प्रवाहमा पुग्ने योगदान, स्रोतगत, खर्च शीर्षकगत तथा क्रियाकलापगत विषयमा छलफल गर्नु पर्नेछ । (५) मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्न तथा खर्चको मापदण्ड निर्धारण गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा नजिले तोकिएको अधिकृतको अध्यक्षतामा एक बजेट समिति रहनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको बजेट समितिको संरचना, काम, कर्तव्य र कार्यविधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (७) बजेट तर्जुमा सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र समय सीमा तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. बजेट वनियोजन : (१) अर्थ मन्त्रालयले दफा ९ बमोजमि भएको बजेट छलफल तथा प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र विश्लेषणको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्ताव गर्नेछ । त्यसरी बजेट प्रस्ताव गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ :- । (क) चालू तथा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो खर्च सर्जित गर्ने स्पष्ट आधार र कारण सहित प्रस्तावित रकमको पुष्ट्याई गर्ने

आवश्यक नीति, कानून, सन्धि, सम्झौतामा उल्लिखित विवरण, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमको लागिसिङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप राज्यको प्राथमिकता, लक्ष्य तथा प्रतर्फिल प्राप्त हुने विवरण सहितको पुष्ट्याई पेश गर्नु पर्ने, । (ख) नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतविदनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने रकमको प्रावधिक र आर्थिक पुष्ट्याई सहित प्रस्ताव गर्नु पर्ने, ।

(ग) सम्भाव्यता अध्ययन भई स्वीकृत भइसकेका तथा क्रमागत रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकमा क्रमागत आयोजना स्वीकृतिको प्रमाण, खरदि गुरुयोजना तथा वार्षिक खरदि योजना वा सम्झौता अनुरूप आगामी वर्षको कार्यक्रमको प्रतर्फिल प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रस्ताव गर्नु पर्ने, । (घ) आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा बढी प्रतर्फिल वा उपलब्धिप्राप्त हुने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका र सामाजिक लाभ उच्च भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नु पर्ने, । (ङ) बजेट प्रस्ताव गर्दा तोकिएको खर्चको मापदण्ड (नर्मस) अनुसार गर्नु पर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमि बजेट प्रस्ताव गर्दा दफा १२ बमोजमि सर्जिति दायित्व तथा प्रतबिद्धता अनुसार व्ययभार पर्ने तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्च लगायतको खर्चका लागि प्राप्त रकम छुट्याएर मात्र नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागिरिकम प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (३) यस दफा बमोजमि अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय नकियाबाट प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तमि रूप दनि सक्नेछ । प्रस्तावति बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । ११. बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागियस ऐन बमोजमि वनियोजन वधियक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दनि अगावै अर्थ मन्त्रीले वनियोजन वधियकमा समावेश हुने नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) बमोजमि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसदमा पेश भएपछिसिङ्घीय संसदले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै वषिय समावेश गर्नु पर्ने, हटाउनु पर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा नरिदेशन दनि आवश्यक देखेमा सात दनिभतिर त्यस्तो सुझाव तथा नरिदेशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधमि कुनै सुझाव वा नरिदेशन प्राप्त नभएमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तमि रूप दनि बाधा पर्ने छैन । (४) अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको अनुमान तयार गर्नु अघिसिङ्घीय संसदमा पेश गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धति वजिज वा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्नु पर्नेछ ।

१२. सम्भावति दायित्व तथा प्रतबिद्धता व्यवस्थापन : (१) अर्थ मन्त्रालयले प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि सर्जिति आर्थिक दायित्व तथा वभिन्नि सन्धि, सम्झौता वा अदालतको नरिणय तथा आदेशबाट व्यहोरनु पर्ने सम्भावति आर्थिक दायित्व वा राजस्वमा छुट दनि प्रतबिद्धता जनाइएको भए सोको आधारमा सर्जिना भएको दायित्व बापतको रकमको स्पष्ट व्यहोरा देखनि गरी अभलिख राखनु पर्नेछ । (२) अर्थ मन्त्रालयको पूरव सहमतिबेगर पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । कुनै पनकार्यालय वा बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) का सार्वजनिक नकियाले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व सर्जिना हुने गरी खर्चको प्रतबिद्धता जनाउनु हुँदैन । (२क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) मन्त्रालय तथा केन्द्रीय नकियाले क्रमागत तथा बहुवर्षीय आयोजनाको सङ्ख्या र सर्जिति दायित्व समेत वशिलेपण गरी दफा २४ को उपदफा (४) बमोजमि अर्थ मन्त्रालयले नरिधारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही आगामी वर्षको बजेट सीमाभतिर सर्जिति दायित्व व्यवस्थापन गर्न सक्नि पुष्ट्याई सहित योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिप्रस्ताव गर्न सक्नेछ । (२ख) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपदफा (२क) बमोजमि प्रस्ताव प्राप्त भएमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत परिचालन तथा सज्चित कोषको अवस्था र स्रोतको उपलब्धता समेतको आधारमा स्रोत सहमतिदनि सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । व्यहोरनु पर्ने सम्भावति आर्थिक दायित्व, प्रतबिद्धता व्यवस्थापन र स्रोत सहमतिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गर्ने : अर्थ मन्त्रालयले राजस्व र व्ययको अनुमानमा देहायका विवरण समेत समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकमबाट भएको खर्च र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासलि भए वा नभएको विवरण, । (ख) दफा ६ बमोजमिको मध्यमकालीन खर्च संरचना, । (ग) नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋणबाट प्रत्येक खर्च शीर्षकको लागिव्यहोरनि कार्यक्रमको विवरण, । (घ) आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण, । (ङ) ऋण, लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण, । (च) आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वतित नीति, । (छ) आगामी तीन आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिदर, मुद्रास्फिति, चालू खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति समेत उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, । (ज) कर वा गैर करमा छुट दिएको विवरण, । (झ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण । १४. राजस्व र व्ययको अनुमान

पेश गर्नु पर्ने : (१) दफा १३ बमोजमि तयार गरिएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागिराजस्व र व्ययको अनुमान र वधियक अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु अगावै अर्थ मन्त्रीले चालू वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सङ्घीय संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ । १५. घाटा बजेट पेश गर्न सक्ने : (१) दफा १४ बमोजमि पेश हुने राजस्व र व्ययको अनुमान आवश्यकता अनुसार घाटा बजेटको रूपमा पेश गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि घाटा बजेट पेश गर्दा बजेट घाटा पूर्त गरिने स्रोत परचालनको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न सकिने छैन । १६. समष्टिगत आर्थिक परलिक्ष्यको प्रक्षेपण : समष्टिगत आर्थिक परलिक्ष्यको प्रक्षेपण राजस्वको परचालन, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको उपयोग, नेपाल सरकारले लानि ओभरड्राफ्ट सम्बन्धी नीतिको आधारमा तोकिए बमोजमि गरिनेछ । १७. आयोजनाको वर्गीकरण र आयोजना बैङ्क : (१) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सफारसिमा नेपाल सरकारले गर्नेछ । (१क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक वनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्रावधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लानि पर्नेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आयोजनाको कुल लागत र वनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको एक आयोजना बैङ्क रहनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको आयोजना बैङ्कमा योजना आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना प्रविष्टि गराउनु पर्नेछ । (४) आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैङ्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । बजेट निकास, खर्च र नयिन्त्रण । १८. बजेट निकास : (१) वनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐन प्रारम्भ भएपछि कार्यालयले स्वीकृत बजेट वविरण र वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा वनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लिखित रकम यस ऐन बमोजमि खर्च गर्न सक्नेछ । (२) वनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लिखित वनियोजित रकम एकभन्दा बढी कार्यालयले खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले वनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐन जारी भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित वभिग वा कार्यालयलाई हासलि गर्नु पर्ने प्रतफिल तथा उपलब्ध सहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी खर्च गर्ने अख्तियारी दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अख्तियारी दिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नयिन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नयिन्त्रक कार्यालयलाई तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ । (४) एक मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गत वनियोजित रकम अर्को मन्त्रालय वा निकाय मातहतको कार्यालय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्न आवश्यक भएमा वनियोजन भएको निकायको सचविले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचविलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमि अख्तियारी दनि सचवि लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रूपमा जवाफदेही हुने र खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्ने सचविले जमिमेवार व्यक्ती एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृत दुवैको कर्तव्य तथा जमिमेवारी पालना गराउनु पर्नेछ । (६) सम्बन्धित कार्यालयको नाममा वनियोजित वा बाँडफाँट भएको रकम सो कार्यालयको भुक्तानी आदेशका आधारमा सङ्घीय सञ्चति कोषबाट महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयले तोकेको प्रक्रिया अनुसार एकल खाता कोष प्रणाली वा तोकिएको अन्य प्रणालीबाट भुक्तानी निकास हुनेछ । (७) सम्बन्धित कार्यालयको नाममा वनियोजन वा बाँडफाँट भएको रकम प्रचलित कानून बमोजमि निकास प्राप्त गरी खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतविदन गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजु फर्स्यौट गर्ने गराउने जमिमेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । (८) सरकारी रकम निकास र भुक्तानी दनि तथा कोष सञ्चालन गर्ने गराउने सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन : (१) आफ्नो कार्यालय तथा मातहतको कार्यालयको लागि स्वीकृत बजेट लक्ष्य अनुरूप खर्च नभएमा त्यसको जमिमेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (२) वनियोजन ऐन वा अन्य ऐन बमोजमि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र जमिमेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र मातहतका जमिमेवार व्यक्तीको हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिका पदाधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालय वा तालुक कार्यालयबाट भएको निर्देशन बमोजमि कार्ययोजना तयार गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको कार्ययोजनामा तोकिए बमोजमि वार्षिक खरदि योजना, मासिक नगद प्रवाह वविरण, उपलब्ध भापन सूचक र कार्यान्वयनको समय तालिका समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (५) बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागीय प्रमुख वा जमिमेवार व्यक्तीले सचविसँग र कार्यालय प्रमुख वा जमिमेवार व्यक्तीले विभागीय प्रमुखसँग आवश्यक प्रतफिल सूचक सहित कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट नतिजा हासलि गर्ने पदाधिकारी वा जमिमेवार व्यक्तीलाई कार्यसम्पादन करारमा उल्लिखित शर्तका अधीनमा रही कार्यसम्पादन करार गर्ने अधिकारीले पुरस्कृत गर्न सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि गरिने कार्यसम्पादन करार तथा पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन : (१) वनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकम मध्येबाट

वनिधियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।

(२) आफ्नो मन्त्रालय वा निकायको अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको कुनै बजेट उपशीर्षकमा चालू खर्चतर्फ रकम नपुग भएमा सो अनुदान सङ्केत अन्तर्गत रकम बचत भएको अन्य चालू बजेट उपशीर्षकहरूबाट वनिधियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च व्यहोर्ने स्रोत परिवर्तन नहुने गरी चालू बजेटबाट चालू तर्फका खर्च शीर्षकहरूमा सम्बन्धित सचिवले तोकिए बमोजिम रकमान्तर गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी रकमान्तर गर्दा तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी तथा बज्रिली, सञ्चार महसुल र घरभाडा जस्ता अनिवार्य दायित्व तथा पूँजीगत खर्चको लागि वनिधियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । (३) पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था तथा ऋण भुक्तानीको रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । (४) वनिधियोजन ऐन अन्तर्गत कुनै एक प्रकारको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा रहेको रकम अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्ने र भुक्तानी वधि परिवर्तन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा त्यस्तो कार्यक्रममा वनिधियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयको सफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४ख) आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समझौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नु पर्ने भएमा वनिधियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट अनुरोध भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो आयोजनाको लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४ग) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु पर्ने भई तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नु पर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकास गर्न सक्नेछ । (४) बजेटको रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २१. बजेट रोकका वा नयिन्त्रण र समर्पण गराउन सक्ने : (१) दफा १८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकको आर्थिक स्थिति र सङ्घीय सञ्चति कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई समेत विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सञ्चति कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य वनिधियोजित रकममा आवश्यकता अनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोकका वा नयिन्त्रण गर्न सक्नेछ । (२) वनिधियोजन ऐनमा विभिन्न निकाय तथा अन्तर्गतको कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी वनिधियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । असोज मसान्तसम्म विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोकका राख्न सक्नेछ । (३) वनिधियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमि खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत्र पन्ध्र गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम समर्पण नभएको तर खर्चको फाँटवारीबाट विभाजन नभएको वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमि खर्च हुन नसक्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोकका राखी समर्पण गर्न लगाउनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट समर्पणको लागि लेखी आएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सात दिनभित्र त्यस्तो रकम समर्पण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम समर्पण भई आएको रकम अर्थ मन्त्रालयले दफा २० बमोजिम अन्य स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सक्नेछ । (७) बजेट रोकका वा नयिन्त्रण र समर्पण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २२. वित्तीय हस्तान्तरण : (१) सङ्घीय सञ्चति कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानून बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको रकम वषियगत मन्त्रालयको सफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तो रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चति कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । २३. बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : (१) सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्रमशः त्रैमासिक र मासिक रूपमा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा कार्यक्रम, कार्ययोजना, खर्च योजना, नगद प्रवाह योजना समेतको आधारमा भौतिक र वित्तीय प्रगति भए वा नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो नतिजा प्राप्त हुनुको कारण र आधार समेतको समीक्षा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा कार्यक्रमगत, शीर्षकगत र स्रोतगत खर्च, शोधभर्ना प्राप्त र वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सङ्कलनको अवस्था समेत समीक्षा गरी सो को प्रतविदन त्रैमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रगति समीक्षा प्रतविदन समेतका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा देहायका विवरण सहित एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतविदन

सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ :- । (क) राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको अनुमान, प्राप्त तथा परिचालनको यथार्थ विवरण, । (ख) नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, । (ग) नेपाल सरकारको नीति तथा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) अन्य आवश्यक विवरण ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिविदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र र वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिविदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ । (६) सम्बन्धित मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिम तयार गरेको आफ्नो मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयहरूको बजेट तथा कार्यक्रम मूल्याङ्कन प्रतिविदन अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने मतिभिन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै तयार गरी अर्ध मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिम अर्धवार्षिक तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम मूल्याङ्कन प्रतिविदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २४. खर्च गर्ने कार्यवधि र मापदण्ड : (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट, कार्यक्रम र उपलब्ध स्रोत समेतका आधारमा खर्चको आदेश दिनु पर्नेछ । (२) सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मतिव्ययी तरिकाले गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै कार्यको भुक्तानी गर्नुपर्दा वनियोजित बजेटको सीमाभित्र रही रीतपूर्वकको कागजात प्राप्त भएको मतिले पन्ध्र दिनभित्र भुक्तानी आदेश दिने अधिकारीले भुक्तानी दिनु पर्नेछ । (४) अर्ध मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा एकूपता ल्याउन र मतिव्ययिता कायम गर्न गराउन खर्चको मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु सबै सरकारी निकायका पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (६) खर्च गर्ने, पेसुकी दिन र फर्सुट गर्ने सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । कारोबारको लेखा । २५. लेखाको सिद्धान्त, आधार र लेखाको ढाँचा : (१) वनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य सरकारी कारोबार लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त बमोजिम तोकिएको आधारमा राखिनेछ । (२) कारोबारको लेखाङ्कनका अन्य आधारहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) लेखाङ्कन गर्ने तथा प्रतिविदन गर्ने प्रक्रिया लेखाका मान्य सिद्धान्त, यस क्षेत्रमा वकिसति भएका नवीनतम अवधारणा र तोकिएको सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको मार्गदर्शन बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको लेखा राख्ने प्रयोजनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखाको ढाँचा र आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण तर्जुमा गरी महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम स्वीकृत भएको लेखाको ढाँचा र आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम लेखा राख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(७) कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायको खाता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । २६. कारोबारको लेखा : (१) वनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोषका अतिरिक्त नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम प्राप्त भएको जुनसुकै सहायता वा स्रोतबाट भएका सबै कारोबारको लेखा राख्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । (२) कुनै कारोबार बजेटमा समावेश नभएको भए सम्बन्धित कार्यालयले सोको तोकिएको ढाँचामा छुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ । (३) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालयबाट वनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोषसमेतको वित्तीय विवरण प्राप्त गरी एकीकृत वित्तीय विवरण र केन्द्रीय हिसाब तयार गरी तोकिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) आफ्नो मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतको सबै प्रकारका चल, अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख राखी सोको विवरण तोकिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारको सम्पत्ति र दायित्वको एकीकृत विवरण तयार गर्नेछ । (६) सरकारी कारोबार, सम्पत्ति र दायित्वको लेखाङ्कन तथा प्रतिविदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २७. राजस्व दाखला र राजस्वको लेखा : (१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व तथा सरकारी रकम कार्यालयमा प्राप्त भएपछि सोही दिन र सोही दिन सम्भव नभए सोको भोलिपल्ट जम्मेवार व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राजस्वको लेखा राखी बैङ्क दाखला गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने स्वीकृत प्राप्त बैङ्कमा जम्मा हुन आएको राजस्व सोही दिन सञ्चित कोषमा दाखला गर्नु पर्नेछ । (३) काबु बाहिरको परिस्थिति परी उपदफा (१) वा (२) बमोजिम राजस्व दाखला हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट बैङ्क वा सञ्चित कोषमा दाखला गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "काबु बाहिरको परिस्थिति" भन्नाले भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्, महामारी, कुनै हिसात्मक गतिविधि, हुलदङ्गा, बन्द हडताल, कर्फ्यू वा त्यस्तै अन्य विशेष परिस्थिति सम्झनु पर्छ । (४) उपदफा (३) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त कुनै बैङ्कले सञ्चित कोषमा राजस्व दाखला गर्दा तीन दिनभन्दा बढी अवधि ढिलो गरेमा त्यस्तो बैङ्कलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जम्मा गर्न बाँकी रकमको दश प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम जरबिना गरी सो जरबिना समेत राजस्व दाखला गर्न लगाउन वा त्यस्तो बैङ्कको इजाजतपत्र रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीका लागि

सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) राजस्वको लगत तथा लेखा राख्ने, हिसाब भंडान गर्ने, वित्तीय वविरण तयार गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।

(६) राजस्वको लेखा राख्ने जमिमेवार नकिय र राजस्व कारोबार गर्ने बैङ्कबीचको हिसाब मलान सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २८. नगद, जनिंसी दाखलि र लेखा : (१) जमिमेवार व्यक्तलि आफ्नो जमिमामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दनि वा त्यसको भोलपिल्ट र जनिंसी मालसामान भए सात दनिभतिर यथास्थानमा दाखलि गरी श्रेस्ता खडा गर्नु पर्नेछ । (२) आफ्नो जमिमामा आएको सरकारी नगदी सोही दनि वा त्यसको भोलपिल्ट यथास्थानमा दाखलि नगरेको देखनि आएमा सम्बन्धति तालुक कार्यालय वा वभिगीय प्रमुखले दश दनिसम्म ढलिो गरेको भए दाखलि गर्न बाँकी रकम र सो रकमको दश प्रतशितले जरबिना गरी सो समेत दाखलि गर्न लगाउने र सोभन्दा बढी ढलिो गरेको भए दश प्रतशितका दरले जरबिना गरी दाखलि गर्न लगाई कसुरको मात्रा अनुसार प्रचलति कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही समेत गर्न, गराउन सक्नेछ । तर बैङ्क र कार्यालयबीचको दूरी समेतलाई वचिर गरी महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयले नगद दाखलि गर्ने म्याद तोकदिएकामा सोही म्याद बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभतिर जमिमेवार व्यक्तलि नगदी तथा जनिंसी दाखलि गरेको श्रेस्ता खडा गर्न नसकेमा त्यसको मनासबि कारण खुलाई एक तह माथिको अधकिारी समक्ष म्याद थपको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि म्याद थपको लागि अनुरोध भै आएमा एक तह माथिको अधकिारीले मनासबि कारण देखेमा एकै पटक वा दुई पटक गरी बढीमा तीस दनिसम्मको म्याद थपदिनि सक्नेछ । २९. लेखा तथा वित्तीय वविरण पेश गर्ने : (१) महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयले तोकिएको अवधभतिर प्रत्येक आर्थिक वर्षको सङ्घीय सञ्चति कोषको अतरिक्ति वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखा र वनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरू सहतिको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय वविरण महालेखापरीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) लेखा उत्तरदायी अधकृतले मातहत कार्यालय पहिलो संशोधनद्वारा थप । र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक नकिय समेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आयव्ययको केन्द्रीय वित्तीय वविरण तयारी गरी तोकिएको अवधभतिर महालेखा नयिन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) जमिमेवार व्यक्तलि आफ्नो कार्यालयको कारोबारको लेखा र सम्बन्धति कागजात लेखा उत्तरदायी अधकृत वा नजिले तोकिएको कार्यालयमा वा महालेखापरीक्षक समक्ष तोकिएको अवधभतिर तोकिए बमोजमि पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि लेखा वविरण पेश गर्न नसकेको मनासबि कारण देखाई म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा एक तह माथिको अधकिारीले बढीमा तीस दनिसम्मको म्याद थपदिनि सक्नेछ । तर यसरी म्याद थप गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा केन्द्रीय लेखा पेश गर्ने समय अवधप्रभावति नहुने गरी थप गर्नु पर्नेछ ।

(५) तोकिएको अवधभतिर महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखा तथा वित्तीय वविरण पेश गराउन नसकी मनासबि माफकिको कारण देखाई लेखा उत्तरदायी अधकृत वा जमिमेवार व्यक्तलि म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा महालेखापरीक्षक वा नजिले तोकिएको अधकिारीले बढीमा तीस दनिसम्मको म्याद थपदिनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि म्याद थप माग नगरेमा वा थपिएको म्यादभतिर पनलि लेखा र वित्तीय वविरण पेश नगरेमा महालेखापरीक्षकले जमिमेवार व्यक्त भिए लेखा उत्तरदायी अधकृतलाई र लेखा उत्तरदायी अधकृत भए एक तहमाथिको अधकिारीलाई त्यस्तो लेखा र वित्तीय वविरण पेश गर्न नरिदेशन दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि नरिदेशन दँदा पनलि लेखा तथा वित्तीय वविरण पेश नगर्ने पदाधकिारीलाई प्रचलति कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही गर्न महालेखापरीक्षकले सम्बन्धति मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (८) राजस्व, नगदी, जनिंसी तथा धरौटी पेश गर्ने तथा त्यसको लेखा अभलिख अद्यावधकि रूपमा राख्ने सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३०. हानि नोक्सानी असुल उपर गरनि : यस ऐन बमोजमि राख्नु पर्ने कारोबारको लेखा ठकिसँग नराखेको कारणबाट नेपाल सरकारलाई कुनै कसिमिको हानि नोक्सानी तथा क्षति हुन गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि नोक्सानी तथा क्षति जमिमेवार व्यक्तबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरनिछ । परच्छेद-६ । आन्तरिक नयिन्त्रण तथा लेखापरीक्षण । ३१. आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणाली : (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ । (२) लेखा उत्तरदायी अधकृतले आफै वा आफू मातहतको वरिष्ठ अधकृत मार्फत कार्यालयको आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा नयिमति रूपमा नरिक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (३) आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणालीको ढाँचा र कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नयिन्त्रण समति : (१) आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तमि लेखापरीक्षण प्रतविदनको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय वा नकियमा देहाय बमोजमिको आन्तरिक नयिन्त्रण समति रहनेछ :- । (क) सम्बन्धति मन्त्रालय वा नकियको लेखा उत्तरदायी अधकृत वा नजिले तोकिएको अधकृत - संयोजक । (ख) सम्बन्धति नकियको योजना महाशाखा प्रमुख - सदस्य । (ग) सम्बन्धति नकियको प्रशासन महाशाखा प्रमुख - सदस्य । (घ) संयोजकले तोकिएको सम्बन्धति नकियमा कार्यरत वषिय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको सम्बन्धति पदाधकिारी - सदस्य । (ङ) सम्बन्धति नकियको अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख - सदस्य । (च) सम्बन्धति नकियको आर्थिक प्रशासन प्रमुख - सदस्य-सचिव ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिलि आफ्नो कार्यालय वा निकाय र मातहतका कार्यालयबाट सम्पादन गरि कार्यहरू दक्षतापूर्ण एवं मतिव्ययी रूपमा सम्पादन गरी नतजिा उनमुख गराउने, वत्तीय जोखमि न्यूनीकरण गर्ने, वत्तीय वविरणलाई वशिवसनीय बनाउने तथा लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फस्यौट गरी गराई आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक काम गर्नेछ । (३) लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नयिन्त्रण समितिको अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. आन्तरिक लेखापरीक्षण : (१) नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नयिमतिता, मतिव्ययति, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नयिन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नयिन्त्रक कार्यालयबाट हुनेछ । (२) आफ्नो कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने जमिमेवारी सम्बन्धति कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । (३) आन्तरिक लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) आन्तरिक लेखापरीक्षकले सम्बन्धति निकायको उद्देश्य अनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धति कारोबारको गणतीय शुद्धता र कानूनको परपालना एवं नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखा नरिदेशिका अनुसार लेखा, प्रमाण कागजातहरूका साथै अङ्कको पूर्ण परीक्षण गर्ने, । (ख) सम्बन्धति कार्यालय वा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा परचालन भएको स्रोतको नतजिमूलक उपयोग एवं प्रभावकारिता सम्बन्धमा जोखमि वशिलेषणमा आधारति भई लेखाजोखा गरी सुझाव गर्ने र अवलम्बन गरिएका आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणाली लगायतका नीतगित एवं प्रक्रयागत । पक्षहरूको व्यवस्थापकीय अभ्यासका सम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने, । (ग) खण्ड (क) बमोजमि परीक्षण गर्दा सार्वजनिक वत्तीय जवाफदेहति र पारदर्शतिाको प्रवर्द्धन गर्दै सम्बन्धति निकायको आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणालीको पर्याप्तताको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको सुदृढीकरण तथा आर्थिक अनुशासनको परपालन सम्बन्धमा सुझाव दनि, । (घ) आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रयोजनका लागि सम्बन्धति निकायको आर्थिक कारोबार र सोसँग सम्बन्धति कागजात, अभिलेख तथा नरिणयहरू नरीक्षण, परीक्षण तथा जाँच गर्ने । (ङ) आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रत्येक तीन महनिमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षणको क्रममा औल्याइएका व्यहोरा खुलाई सुझाव सहतिाको प्रतविदन आन्तरिक लेखापरीक्षण समाप्त भएको एक महनिभतिर सम्बन्धति कार्यालय वा निकाय प्रमुख तथा अख्तयारी प्रदान गर्ने तालुक कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफूलाई खटाउने र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकायप्रतजिमिमेवार रही आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोगको सलिसलामा सदाचारति, वस्तुनषिठता, गोपनीयता, सक्षमता सहतिा तोकिए बमोजमिका अन्य आचरण पालना गर्नु पर्नेछ ।

(६) आन्तरिक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको सलिसलामा जानकारीमा आएको कुनै सूचना वा तथ्य लेखापरीक्षण प्रतविदनमा समावेश गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनरूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । (७) आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्यसम्पादनको क्रममा यस ऐन बमोजमिको अधिकार प्रयोग गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको आधारमामात्र नजिा उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । तर आन्तरिक लेखापरीक्षकले अनुचतिा कार्य गरेमा वा वदनयितपूर्वक कार्यसम्पादन गरेको प्रमाणति भएमा प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही वा अभयिोजन गर्न बाधा पुगेको माननि छैन । (८) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतविदनमा समावेश भएका व्यहोरा अन्तमि लेखापरीक्षण हुनु अगावै फस्यौट तथा सम्परीक्षण गराई अन्तमि लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । (९) अन्तमि लेखापरीक्षण हुँदाका बखत प्रस्तुत हुन आएका आन्तरिक लेखापरीक्षणका सुझावहरूको सम्बन्धमा कारण सहतिा हटाइएकोमा बाहेक अन्य सुझावहरूलाई लेखापरीक्षकले अन्तमि लेखापरीक्षण प्रतविदनमा आफ्नो सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । (१०) महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई स्वतन्त्र, नषिपक्ष र प्रभावकारी बनाउन लेखा समूहका कर्मचारीलाई आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि न्यूनतम अवधितोकी खटाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर एउटै कर्मचारीलाई लेखापालन गर्न र आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्यमा खटाउन पाइने छैन । (११) महालेखा नयिन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतविदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कार्तिक महनिभतिर अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (१२) आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण : (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले लेखा तथा आर्थिक कारोबारको नयिमतिता, मतिव्ययति, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतविदनबाट औल्याइएको वषियहरूको आधारमा आवश्यक सुधार गर्नु सम्बन्धति प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । (३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतविदनमा उल्लेख भए बमोजमि सुधार भए नभएको परीक्षण गर्न तथा आवश्यक कारबाही गर्न लेखापरीक्षण समतिगठन गर्नु पर्नेछ । (४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतविदन र सो उपर भएको कारबाहीको प्रतविदन प्रदेशको हकमा सम्बन्धति मन्त्री तथा स्थानीय तहको हकमा प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३५. अन्तमि लेखापरीक्षण : (१) प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिए बमोजमिको लेखा र वत्तीय वविरण पेश गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तमि लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले अन्तमि लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षकको प्रतविदनलाई समेत आधार लनि पर्नेछ ।

३६. कारोबारको लेखा तथा वविरण दाखलिा गर्नु पर्ने : (१) कार्यालयको सरकारी नगदी, जनिसी, आयव्ययको लेखाको आकस्मिक नरीक्षण गर्दा वा

आन्तरिक वा अन्तर्गत लेखापरीक्षणको सलिसलामा लेखापरीक्षकबाट सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा वविरण तोकिएको म्यादभित्र दाखला गर्नु सम्बन्धति पदाधिकारी वा जमिमेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग गरिएको वविरण तोकिएको म्यादभित्र पेश गर्न नसकिने मनासबि कारण सहति सम्बन्धति पदाधिकारी वा जमिमेवार व्यक्तिले थप समय माग गरेमा लेखापरीक्षकले आफूले सोधेको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा वविरण पेश गर्न नजिलाई मनासबि समय दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि दइएको म्यादभित्र सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा वविरण पेश गर्न नसकेमा सो कारणबाट देखिएको बेरुजु वा कैफयित प्रतिसम्बन्धति पदाधिकारी जमिमेवार हुनेछ । ३७. लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतविदन उपरको कारबाही : (१) महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतविदनमा औल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा सो बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको पैतीस दनिभित्र सम्बन्धति कार्यालयले तोकिए बमोजमि फस्यौट गरी सम्परीक्षणको लागि महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र प्रारम्भिक प्रतविदनमा उल्लिखित व्यहोरा फस्यौट तथा सम्परीक्षण गराउन नसक्ने मनासबि माफकिको कारण भएमा जमिमेवार व्यक्तिले कारण समेत उल्लेख गरी म्याद थपको लागि महालेखापरीक्षक समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि म्याद थपको लागि अनुरोध भई आएमा महालेखापरीक्षकले एक महिनिसम्मको म्याद थप गरदिने सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि थप गरदिएको म्यादभित्र पन प्रारम्भिक प्रतविदनमा उल्लिखित व्यहोरा फस्यौट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि महालेखापरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त भएपछि सो बमोजमिको कार्य सम्पादन गर्ने जमिमेवारी सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो जमिमेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले सो व्यहोराको जानकारी सम्बन्धति वभिगीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यसरी फस्यौट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको रकमको वविरण आफ्नो वार्षिक प्रतविदनमा समावेश गर्नेछ । ३८. बेरुजुको लगत राख्ने : (१) जमिमेवार व्यक्तिले दफा ३७ बमोजमि लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतविदनमा औल्याइएका नयिमति गर्नु पर्ने तथा असुल उपर गर्नुपर्ने वा तरिनु बुझाउनु पर्ने भनी ठहर्याइएको बेरुजुको लगत कार्यालयस्तरमा राख्नु पर्नेछ । (२) केन्द्रीयस्तरका निकायले आफ्नो र मातहतका सबै कार्यालयको बेरुजुको केन्द्रीय लगत राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि लगत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तर्गत लेखापरीक्षण प्रतविदनको लगत अलग अलग रूपमा राख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यालयगत, मन्त्रालयगत र केन्द्रीय निकायगत बेरुजुको छुट्टाछुट्टै लगत राखी सोको जानकारी सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३ख) केन्द्रीय निकायले आफ्नो र आफू मातहत कार्यालयको बेरुजु लगत र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजुको लगत वार्षिक रूपमा रुजु गरी राख्नु पर्नेछ । (४) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दफा ३३ को उपदफा (८) बमोजमि फस्यौट तथा सम्परीक्षण भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणको बेरुजु तथा दफा ३९ बमोजमि फस्यौट तथा दफा ४० बमोजमि फस्यौट तथा फरफारख भएको अन्तर्गत लेखापरीक्षणको बेरुजुको लगतमा अद्यावधकि गरी पछिल्ला अवधकि लेखापरीक्षण हुँदा सो समेत परीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ । (५) बेरुजुको लगत राख्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ३९. बेरुजु फस्यौट गर्ने गराउने : (१) लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नयिमति गरी गराई वा असुल उपर गरी फस्यौट गर्ने पहिलो जमिमेवारी तथा दायतिव बेरुजुसँग सम्बन्धति जमिमेवार व्यक्तितथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुनेछ । त्यस्तो जमिमेवार व्यक्तितथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारी बेरुजु फस्यौट नहुँदै सरुवा वा बढुवा वा अन्य कारणले कार्यालयमा नरहेमा त्यस्तो स्रेस्ता तथा अभिलेख पेश गर्ने तथा बेरुजु फस्यौट गर्ने वा गराउने जमिमेवारी हालको जमिमेवार व्यक्तिको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बेरुजु फस्यौट हुन नसकेमा सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई सो बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुल उपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजु फस्यौट गर्नु गराउनु पर्नेछ । जानाजान वा लापरबाही साथ कारोबार गरी हानि नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो बेरुजु रकम सम्बन्धति जमिमेवार व्यक्तबाट असुल गर्नु पर्नेछ । (३) आन्तरिक वा अन्तर्गत लेखापरीक्षण हुँदा सरकारी नगदी वा जिन्सी मालसामानको लगत राख्न छुटाएको देखिएमा वा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धति कार्यालय प्रमुख वा वभिगीय प्रमुखले तत्कालै त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको रकम सम्बन्धति जमिमेवार व्यक्तबाट असुल गरी कसूरको मात्रा अनुसार नजिलाई प्रचलति कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही समेत गर्नु पर्नेछ । (४) कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई नजि सरुवा, बढुवा वा अन्य तरिकाले सेवाबाट अलग हुँदा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएर मात्र रमाना दनि पर्नेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कुनै कैफयित देखिएमा जमिमेवार व्यक्तबाट कार्यालय प्रमुखले सोको जवाफ वा प्रतिक्रिया लिएर फरफारख गराउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि बेरुजु फस्यौट गरे नगरेको सम्बन्धमा नयिमति अनुगमन गरी प्रचलति कानून बमोजमि फस्यौट गर्न लगाउने दायतिव सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।

४०. बेरुजु फस्यौट, सम्परीक्षण तथा फरफारख : (१) लेखापरीक्षण प्रतविदनमा औल्याइएको बेरुजु वा दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजमि छलफल हुने बेरुजु असुल, नयिमति वा प्रमाण पेश गरी फस्यौट तथा फरफारख गर्ने दायतिव सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको

लागि असुल गर्नुपर्ने तथा तरिनु बुझाउनु पर्ने भनी औल्याइएको बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक वविरण वा स्पष्टीकरण लार्ने त्पस्तो बेरुजु असुल गराई समयमै फस्यौट गर्नु गराउनु पर्नेछ । (३) असुल गर्नुपर्ने तथा तरिनु बुझाउनु पर्ने भनी औल्याइएको बेरुजु बाहेक अन्य बेरुजुको हकमा प्रचलति कानून बमोजमि पुर्याउनु पर्ने रीत नपुगेको तर सरकारी नगदी जनिस्कीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्ट्याई गर्ने कारण सहतिको प्रमाण प्राप्त भएमा तोकिए बमोजमिको कार्यवधि अपनाई सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्पस्तो बेरुजु नयिमति गरी फस्यौट गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि फस्यौट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दनिभतिर महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कट्टा गरी सात दनिभतिर सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दनि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजमि वार्षिकि प्रतविदनमा समावेश भएका बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने भनी औल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेश भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्नु पर्नेमा सो पेश भई आएको वा पेशकी रकम फस्यौट भई प्रमाण पेश हुन आएको वा लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट नयिमति भएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट फस्यौट भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्नेछ । त्सरी लगत कट्टा भएको । जानकारी सात दनिभतिर सार्वजनिकि लेखा समिति र सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (५) बेरुजु फस्यौट तथा फरफारक सम्बन्धी अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ४१. वार्षिकि प्रतविदनमा छलफल : (१) महालेखापरीक्षकको वार्षिकि प्रतविदनमा औल्याइएका बेरुजुको सम्बन्धमा प्रतनिधिसभाको सार्वजनिकि लेखा समितिमा छलफल हुँदा समितिको बैठकमा उपस्थति हुने, छलफलमा भाग लनि, सो सम्बन्धमा आफ्नो राय प्रतक्रिया वा लखिति धारणा पेश गर्ने तथा बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने वा गराउने जमिमेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रतनिधिसभाको सार्वजनिकि लेखा समितिमा छलफल भई प्रतनिधिसभामा पेश गरेको सुझाव प्रतनिधिसभाबाट स्वीकृत भए बमोजमि कार्यान्वयन गर्ने गराउने जमिमेवारी महालेखापरीक्षक तथा सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।

(३) प्रतनिधिसभाबाट स्वीकृत सार्वजनिकि लेखा समितिको प्रतविदन बमोजमि बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्ने वषिय महालेखापरीक्षकले तीस दनिभतिर हटाई सोको जानकारी सार्वजनिकि लेखा समिति र सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको कार्यको अनुगमन प्रतनिधिसभाको सार्वजनिकि लेखा समितिलि गर्नेछ । ४२. बेरुजु फस्यौट समिति: (१) सामान्य प्रक्रियाबाट फस्यौट हुन नसकेका बेरुजु फस्यौट गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिकि लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको राय लार्ने नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी देहाय बमोजमिको एक बेरुजु फस्यौट समिति गठन गर्न सक्नेछ :- । (क) प्रतनिधिसभा, सार्वजनिकि लेखा समितिलि तोकैको समितिको सदस्य - अध्यक्ष । (ख) महालेखापरीक्षकले तोकैको उप-महालेखापरीक्षक वा नायव महालेखापरीक्षक - सदस्य । (ग) अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा नजिले तोकैको कम्तीमा राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (घ) महालेखा नयिन्तरक वा नजिले तोकैको महालेखा नयिन्तरक कार्यालयको राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (ङ) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति बेरुजु फस्यौट समितिको कार्यक्षेत्र नेपाल सरकारले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गठति बेरुजु फस्यौट समितिलि बेरुजु फस्यौट गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ४३. बेरुजु फस्यौट समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : दफा ४२ बमोजमि गठति बेरुजु फस्यौट समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) लेखापरीक्षणबाट देखएका मस्यौट, हनिमनि र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरएको बेरुजु बाहेक नयिमति प्रक्रियाबाट फस्यौट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेका कुनै संवैधानिकि अङ्ग तथा नकिया, मन्त्रालय, सचिवालय, वभाग, अदालत वा कार्यालय अन्र्तगतका बेरुजु सम्बन्धति संवैधानिकि अङ्ग तथा नकिया, मन्त्रालय वा सचिवालयबाट सरकारी नगदी जनिस्कीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्ट्याई सहति फस्यौटको नमितित सफिरसि भई आएमा औचित्यको आधारमा त्पस्तो बेरुजु नयिमति वा मनिहा गरी बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि फस्यौटको नमितित समितिमा सफिरसि भई आएका बेरुजु फस्यौट गर्न नमलिने भएमा सम्बन्धति संवैधानिकि अङ्ग तथा नकिया, मन्त्रालय वा सचिवालयलाई बेरुजु रकम नयिमति वा असुल उपर गर्न लेखी पठाउने । परिच्छेद-७ । बरबुझारथ, ललाम बकिरी तथा मनिहा । ४४. बरबुझारथ : (१) कर्मचारीले आफू सडुवा, बडुवा हुँदा वा अवकाश प्राप्त गर्दा वा लामो अवर्धाकाज वा बदिमा रहँदा आफ्नो जमिमामा रहेको नगदी जनिस्की वा सरकारी कागजात म्याद तोकिएकोमा तोकिएको म्यादभतिर र म्याद नतोकिएकोमा एक्काइस दनिभतिर तोकिए बमोजमि बरबुझारथ गरी तोकिएको ढाँचामा बरबुझारथको प्रमाणपत्र लनि पर्नेछ ।

(२) कुनै मनासबि कारणले उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभतिर बरबुझारथ गर्न नसकिएमा म्यादभतिर बरबुझारथ गर्न नसकिएको कारण खोली सम्बन्धति तालुक कार्यालयमा नविदन दर्ई नकिसा भई आए बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि बरबुझारथ हुन नसकेकोमा सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतले समय नर्धारण गरी त्सरी नर्धारण गरिएको समयभतिर आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दर्इएको समयभतिर पनबिरबुझारथ नगर्ने व्यक्तबिहालवाला कर्मचारी भए सम्बन्धति कार्यालय प्रमुखले प्रचलति कानून बमोजमि नजिको तलब भत्ता रोकका राखी

र बहाल टुटेको व्यक्ती भए नजिको नवित्तभरण वा उपदान रोक्का राखी एवं नवित्तभरण, उपदान नपाउने वा उपदान लडिसकेको व्यक्ती भए प्रहरीद्वारा पक्राउ गर्न लगाई बरबुझारथ गर्न लगाउनु पर्नेछ । (५) समयमा बरबुझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, जनिस्ती वा धनमालमा कुनै नोक्सानी भएमा नोक्सानी भएको रकम र सोही बराबरको बगिी रकम प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि सम्बन्धति व्यक्तीबाट असुल उपर गरनिछ । (६) बरबुझारथ गर्ने सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकएि बमोजमि हुनेछ । ४५. ललाम बकिरी : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि जनिस्ती नरीीक्षण गर्दा टुटफुट तथा बेकम्मा भई पुनः प्रयोग गर्न नसकनि, प्रावधिकिबाट नरीीक्षण गर्दा कुनै जनिस्ती मालसामान मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न सकनि भए तापनिसामानको पारट्पूजा नपाइने र मर्मत गर्दा उक्त सामानको बजार मूल्यको पचसि प्रतशितभन्दा बढी खर्च हुने वा प्रवधिपुरानो भएको कारण प्रयोग गर्दा कार्यकुशलता घट्ने भनी प्रतविदनमा उल्लेख भएको मालसामानहरू कार्यालय प्रमुखले जाँचबुझ गर्दा ललाम बकिरी गर्नुपर्ने भनी ठहर्याएमा तोकएि बमोजमिको कार्यवधि अपनाई ललाम गर्न सकनिछ । ४६. मनिहा : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन अन्तर्गत उठ्न नसकेको सरकारी बाँकी रकम प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना वा आफ्नो काबू बाहरिको परस्थितिले गर्दा तथा सुख्खाजरती भई वा खपेर, सडेर गई वा अन्य कारणबाट सरकारी हानि नोक्सानी हुन गएको वा कानून बमोजमि ललाम बढाबढ हुँदा पननिउठेको वा उठ्ने स्थिति निदेखएका मालसामान र प्रवधिपुरानो भई प्रयोगमा ल्याउन नसकनि, सुरक्षाको कारणले प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने सामान तथा सफ्टवेयर प्रावधिकि प्रतविदनको आधारमा तोकएि बमोजमि मनिहा दनि सकनिछ । परचिछेद-८ । सरकारी बाँकी असुल उपर । ४७. नयिमति प्रक्रियाबाट फस्यौट नभएको बेरुजु सरकारी बाँकीको रूपमा रहने : (१) लेखापरीक्षणबाट मस्यौट तथा हनिमनि भएको भनी ठहर भएको रकम दफा ३९ र ४० बमोजमि फस्यौट तथा फरफारक हुन नसकेमा त्यस्तो बेरुजु रकम सरकारी बाँकी मानी सम्बन्धति जमिमेवार व्यक्तीबाट असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको रकम तीन वर्षसम्म प्रयास गर्दा पननिनयिमति, असुल, फस्यौट तथा फरफारक हुन नसकेमा सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरी सोको सूचना जमिमेवार व्यक्तिलाई समेत दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरिएको असुल उपर गर्नुपर्ने रकमको विवरण सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतले असुल उपरको लागि तोकएि बमोजमि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमिको रकम असुल उपरका लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । ४८. बेरुजु रकम जायजेथाबाट असुल उपर हुने : दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजमि असुल उपरका लागि प्राप्त भएको बेरुजु रकम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयले सम्बन्धति व्यक्तीको जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ । ४९. कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यो ऐन र अन्य प्रचलति कानून बमोजमि जमिमेवार व्यक्तीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम तथा नेपाल सरकारसँग गरेको शर्तनामा अनुसार बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको वा सरकारी नगदी तथा जनिस्ती सम्पत्ति हनिमनि गर्ने व्यक्तीबाट त्यस्तो रकम असुल उपरको लागि सम्बन्धति नकियाबाट लेखी आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयले जमिमेवार व्यक्तीबाट त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न लगत कायम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लगत कायम भएको रकम असुल उपर गर्ने दायित्व कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयको हुनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयमा लगत कायम रहेको असुल उपर गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धति प्रदेश वा स्थानीय तहबाट असुल उपर गर्न सहज हुने देखिएमा सम्बन्धति प्रदेश लेखा नयिन्त्रक कार्यालयलाई लगत हस्तान्तरण गरी असुल उपर गर्न गराउन सकनिछ । (४) उपदफा (१) र (३) मा लेखिएदखिबाहेक प्रचलति कानून बमोजमि प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी अर्धन्यायिक नकिया वा अधिकारीबाट भएको फैसला बमोजमिको दण्ड जरबिना तर्नि बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले त्यस्तो दण्ड जरबिना नतर्नि नबुझाएमा सम्बन्धति अर्धन्यायिक नकिया वा अधिकारी वा त्यस्तो अर्धन्यायिक नकियाको प्रमुखले त्यस्तो दण्ड जरबिनाको विवरण उल्लेख गरी दण्ड जरबिना असुल उपर गर्नको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि कुनै विवरण प्राप्त हुन आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयले सो विवरण बमोजमि लगत कसी सम्बन्धति व्यक्तीबाट त्यस्तो फैसला वा आदेश बमोजमिको दण्ड जरबिना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सङ्घीय सञ्चति कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि असुल उपर गर्नुपर्ने दण्ड जरबिना असुल उपर भएपछि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयले त्यसको विवरण सम्बन्धति लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा सम्बन्धति अर्धन्यायिक नकियाको प्रमुख समेतलाई दनि पर्नेछ । (७) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल उपर गर्दा सम्बन्धति व्यक्ती, संस्था वा पदाधिकारीसँग आवश्यक प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने, साक्षी झिकाउने लगायत प्रचलति कानूनको अधीनमा रही थुनामा राखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(८) असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरी लगत कसिएको बेरुजु वा दण्ड जरबिना असुल उपर गर्दा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालय आफैले वा अन्य कार्यालयद्वारा असुल उपर गराउन सक्नेछ । (९) यस दफा बमोजमि बेरुजु रकम असुल उपर गर्ने कार्यमा सहयोग नगरदिनि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि कार्यालयबाट लेखी आएमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइ दनि सम्बन्धति कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । (१०) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसलि

कार्यालयको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बेरुजु असुल उपर तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-९ । वत्तीय उत्तरदायत्व, जमिमेवारी र जवाफदेहिता । ५०. वत्तीय उत्तरदायत्व : (१) यस ऐन बमोजमि योजना छनौट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वत्तीय उत्तरदायत्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका वभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजमिको लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फर्स्यौट गर्ने गराउने लगायतका वत्तीय उत्तरदायत्व बहन गर्ने जमिमेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिका वभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट वत्तीय उत्तरदायत्व बहन भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट र उपदफा (२) बमोजमिको पदाधिकारीबाट वत्तीय उत्तरदायत्व बहन भए नभएको सम्बन्धमा संवैधानिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको प्रमुख र अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित वभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट नगरानी हुनेछ । (४) यस दफा बमोजमि वत्तीय उत्तरदायत्व बहन गर्ने गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जमिमेवारी र प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५१. लेखा तयार गर्ने जमिमेवारी: (१) जमिमेवार व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि राख्नु पर्ने प्रत्येक कारोबारको विवरण स्पष्ट देखिने गरी प्रचलित कानूनले तोके बमोजमिको रीत पुर्याई लेखा तयार गरी अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ । (२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो कार्यालय वा मातहतको कार्यालयको नियमति जाँचबुझ वा नरीक्षण गर्दा वा लेखापरीक्षणबाट प्रचलित कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको वा अन्य कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो कारोबार वा कैफियतको सम्बन्धमा सम्बन्धित जमिमेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही हुनेछ ।

५२. आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जमिमेवारी: (१) आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्दा मातहत कार्यालयले प्रचलित कानूनको पालना गरे, नगरेको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार रेखदेख, जाँचबुझ तथा नरीक्षण गर्ने र मातहत कार्यालयको हिसाब केन्द्रीय हिसाबमा समावेश गराई जाँचबुझ गराउने जमिमेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । (२) आफ्नो कार्यालयको लागि विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरूप खर्च हुन नसकेमा सोको जमिमेवारी संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका वभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लनु पर्नेछ । (३) कुनै मनासबि कारणले आर्थिक कारोबार सम्बन्धी काममा अनियमित हुन गएमा जमिमेवार व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कारण खुलाई नियमति गराउनको लागि पेश गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिदिनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन्यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि लेखा राखे नराखेको, लेखा दाखलि गरे नगरेको र लेखापरीक्षण गराए नगराएको सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन गरी गराई आन्तरिक नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने जमिमेवारी संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका वभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, वभाग वा वभाग सरहको अस्तित्व र क्षेत्राधिकार भएको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालयको हकमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयको वभागीय प्रमुखको हुनेछ । ५३. जवाफदेही हुनु पर्ने: (१) सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश वा निर्देशनमा भएको कारोबार वा नजि आफैले गरेका कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जमिमेवार हुनेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली एवं प्रचलित कानून बमोजमि कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात तयार गर्ने, जाँच गर्ने, पेश गर्ने र सफारिस गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आफूले सम्पादन गरेको काम र सोसँग सम्बन्धित कारोबारको जमिमेवारी बहन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कामको सम्बन्धमा नजि आफै जवाफदेही हुनेछ ।

५४. सरकारी नगदी, जनिस्ती दुरुपयोग वा मर्स्यौट भएमा कारबाही गरिने: (१) कार्यालयको सरकारी नगदी तथा जनिस्ती भण्डार, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा वा अन्तमि लेखापरीक्षण गर्दा वा कुनै तवरले नरीक्षण वा जाँचबुझ हुँदा मर्स्यौट वा दुरुपयोग भएको देखिने आएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा तालुक कार्यालय वा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो मर्स्यौट वा दुरुपयोग गर्ने उपर आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) अन्तमि लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी तहबलि तथा जनिस्ती भण्डारको कुनै रकम वा जनिस्ती मर्स्यौट भएको देखिएमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो राय साथ प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो मर्स्यौट गर्ने व्यक्तिलाई उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा वभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा वा उपदफा (२) बमोजमि कारबाहीको लागि लेखी आएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीले कारबाही नगरेमा त्यस्तो अधिकारीलाई वभागीय प्रमुखले र वभागीय प्रमुखले कारबाही नगरे भए लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हकमा वभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले र संवैधानिक अङ्ग तथा निकायका प्रशासकीय प्रमुखको हकमा संवैधानिक अङ्ग तथा निकायका प्रमुखले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरबिना गरी

प्रचलित कानून बमोजमि विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्नेछ । (४) महालेखापरीक्षकलाई कुनै कार्यालयको लेखा सम्बन्धी काम यथासमयमा भएको छैन भन्ने लागेमा नजिले सो सम्बन्धी कागजात झिकाई जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ र त्यसरी जाँच गर्दा केही त्रुटि वा कैफियत देखिने आएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित तालुक कार्यालय समक्ष पठाउनेछ । त्यसरी लेखी आएकोमा सम्बन्धित कार्यालयले पनि तुरुन्तै आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । ५५. सरकारी धनमाल वा सम्पत्तिको संरक्षण तथा तोकिएको काममा प्रयोग गर्नुपर्ने: (१) कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण नगदी जनिस्सीको संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउनु जमिमेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (२) कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको नगदी वा जनिस्सी तोकिएको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग वा खर्च गर्नु हुँदैन । कुनै कर्मचारीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बिना सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेको देखिएमा जमिमेवार व्यक्तिले त्यस्तो जनिस्सी फर्ति लार्ने वा खर्च गरेको रकम असुल उपर गरी विभागीय कारबाहीको लागि विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) कसैले सरकारी जनिस्सी व्यक्तित्व प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिएको कारणबाट त्यस्तो सरकारी जनिस्सी वा सम्पत्तिमा हुन गएको सबै प्रकारको क्षति र नोक्सानी प्रयोग गर्न दनि र प्रयोग गर्ने दुवैबाट दामासाहीले असुल उपर गरिनेछ । परिच्छेद-१० । विधि ।

५६. सार्वजनिक गर्नुपर्ने: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि सम्बन्धित कार्यालयले तयार गर्नुपर्ने वित्तीय प्रतविदनहरू त्यस्तो प्रतविदन तयार गर्न तोकिएको समयावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र वदियुती वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ५७. सजाय: (१) देहायको काम गर्ने कर्मचारीलाई देहाय बमोजमि अधिकारीले देहाय बमोजमिको सजाय गर्नेछ :- । (क) दफा २४ को उपदफा (३) बमोजमि भुक्तानी नदनि जमिमेवार व्यक्तिलाई एक तहमाथिको अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना, । (ख) दफा २८ को उपदफा (४) बमोजमि थपिएको म्यादभित्र पनि शिरेस्ता खडा नगर्ने, दफा २९ को उपदफा (४) बमोजमि थप गरिएको म्यादभित्र पनि लेखा पेश नगर्ने, दफा ३६ बमोजमिको लेखा तथा विवरण पेश नगर्ने तथा दफा ४४ को उपदफा (३) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा लापरबाही गरी तथा बरबुझारथ गर्न बाँकी राख्ने जमिमेवार व्यक्तिलाई एक तह माथिको अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँ जरबिना, । (ग) दफा ३९ को उपदफा (३) बमोजमि सूचना प्राप्त भएपछि कारबाही नगर्ने अधिकारीलाई संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, विभाग वा विभाग सरहको अस्तित्व र क्षेत्राधिकार भएको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालयको हकमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयको प्रमुखले प्रत्येक पटक एक हजार रुपैयाँ जरबिना, । (घ) दफा ५१ को उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ वा नरीक्षण गर्दा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको देखिने आएमा वा अन्य कुनै कैफियत देखिने आएमा त्यस्तो जाँच गर्ने वा गराउने तालुक कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले सम्बन्धित जमिमेवार व्यक्तिलाई प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरबिना, । (ङ) दफा ५२ को उपदफा (३) विपरीत हुने गरी लेखा सम्बन्धी काममा अनियमितता गर्ने तथा नरिणय दनिपर्ने अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र नरिणय नदिएमा सम्बन्धित जमिमेवार व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले दुई हजार रुपैयाँ जरबिना, । (च) यस ऐन बमोजमि सजाय तथा जरबिना गर्नुपर्नेमा कुनै अधिकारीले सजाय तथा जरबिना नगरेमा त्यस्तो अधिकारीलाई एक तह माथिको अधिकृतले तीन हजार रुपैयाँसम्म जरबिना, । (छ) यस उपदफामा अन्यत्र उल्लेख गरिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गर्नेलाई एक तह माथिको अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरबिना । (२) उपदफा (१) बमोजमि जरबिना हुने कर्मचारीलाई नजिले प्रचलित कानून बमोजमि पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लङ्घन गरेको मानी प्रचलित कानून बमोजमिको विभागीय कारबाही समेत हुनेछ ।

(३) यस ऐनमा निर्धारित प्रक्रियाभन्दा विपरीत आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने तथा तोकिएको समयमा बजेट समर्पण नगर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ । (४) दफा १९ को उपदफा (५) बमोजमि कार्यसम्पादन प्रतफल प्राप्त गर्न नसक्ने वा कार्यक्रम र पूँजीगत खर्चको हकमा मनासबि कारण बेगर विनियोजित रकमको तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगत तथा खर्च गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ । (५) विनियोजन ऐन वा पेशकी खर्च ऐनबाट विनियोजित रकमभन्दा बढी रकमको आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वा ठेक्का लगाउने वा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कर्मचारीलाई आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको वा ठेक्का लगाएको वा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको रकम बराबरको रकम जरबिना लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्नेछ र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो काम कारबाही गरेमा संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले त्यस्तो जरबिना गर्नेछ । (६) यस ऐन बमोजमि गरिएको सजायको विवरण सम्बन्धित निकायमा अभिलेख गरी त्यसको विवरण पन्ध्र दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । तर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लार्ने गरेको काम कारबाहीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ५८. जरबिना मनाहा वा कम गर्न सकिने: यस ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार कुनै सजायको आदेश भएकोमा त्यस्तो सजाय गर्न नपर्ने भनी मनासबि माफकिको कारण खोली त्यस्तो सजायको आदेश दिएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सजाय दनि अधिकारी समक्ष लिखित नविदन दिएमा सजायको आदेश दनि अधिकारीलाई त्यस्तो

कारण मनासबि लागेमा पहिलै गरेको जरबिना मनाहा वा कम गर्न सकिनेछ । ५९. पुनरावेदन: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि कुनै जरबिना वा बेरुजु व्यहोर्नु पर्ने गरी भएको नरिणय चर्तित नबुझेमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्ती वा कर्मचारीले त्यस्तो नरिणय पाएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो नरिणय गर्ने अधिकारीभन्दा एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदन परेको मतिलि पैतीस दिनभित्र नरिणय दनु पर्नेछ र नजिले दिएको नरिणय अन्तमि हुनेछ । ६०. आर्थिक प्रशासनको सञ्चालन : (१) यस ऐन बमोजमि आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न लेखासँग सम्बन्धी जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने जमिमेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । ६१. आर्थिक कार्यवधि सम्बन्धी मार्गदर्शन : प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक कार्यवधिसम्बन्धी कानून बनाउँदा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनु पर्नेछ ।

६२. सूचना प्रवधिको प्रयोग गर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि सम्पादन गर्नुपर्ने बजेट तथा लेखा सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न क्रमशः सूचना प्रवधिको प्रयोग गरिनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यक सूचना प्रवधिमि आधारित प्रणालीहरू विकास गरी लागू गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि विकास गरिएको प्रणालीमा समावेश नभएको वा पर्याप्त नभएको कुनै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएमा तोकिए बमोजमि अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि विकास गरिएका प्रणालीबाट प्राप्तहुने सूचनाहरू प्रमाणीकरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गर्न सकिनेछ । (५) यस ऐन बमोजमि हुने कारोबार तथा व्यवस्थापनसँग अन्तर सम्बन्धित अन्य प्रणालीहरूको विकास र अन्तर आबद्धता सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६३. अधिकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोजमि कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्राप्त अधिकारमध्ये मन्हा दिने र योजना स्वीकृत गर्ने बाहेकका तोकिए बमोजमिका अन्य अधिकार अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ । ६४. विदेशस्थिति नथिोगको कारोबार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशस्थिति नेपाली नथिोगको राजस्व व्यवस्थापन, खाता सञ्चालन, बजेट निकास र खर्च, धरौटी तथा ललाम सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले छुट्टै कार्यवधि बनाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यवधि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । ६५. नयिम, कार्यवधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजमि बनेको नयिमको अधीनमा रही अर्थ मन्त्रालयले कार्यवधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिगदर्शन वा मार्गदर्शन तर्जुमा गर्न र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष सञ्चालन, लेखाङ्कन वा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विषयमा कार्यवधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिगदर्शन वा मार्गदर्शन बनाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) बमोजमि बनाएको कार्यवधि, निर्देशिका, मापदण्ड वा दिगदर्शन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले आवश्यक कार्यवधि बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कार्यवधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर, त्यस्तो कार्यवधि बनाउँदा थप आर्थिक दायित्व सर्जिना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिलिनु पर्नेछ । ६६. प्रचलित कानून बमोजमि हुने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूमा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजमि र अरूमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ ।